

HAIRUNNISA BINTI YAZIT

lwn.

MOHD EDUAN BIN MOHAMED SANI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), Pada 08 Disember 2022/ 13 Jamadilawal 1444H]

Kes Permohonan No. 10000-077-0019-2022

Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Serah Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon : *Tidak diwakili.*

Peguam Syarie Responden : *Tidak diwakili.*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes di hadapan kami ini ialah suatu permohonan untuk mendapat kebenaran pelanjutan tempoh masa penyerahan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan No. 10000-017-0119-2020. Pemohon telah menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden pada 30/11/2020 iaitu lewat 15 hari daripada tarikh yang sepatutnya penyerahan dibuat.

2) Pemohon melalui afidavit menyatakan bahawa kelewatan tersebut adalah disebabkan oleh kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan Pemohon memerlukan masa tambahan untuk menguruskan kes.

3) Bagi menimbangkan permohonan ini dengan hormatnya kami merujuk peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (ETMMS), Negeri Selangor, 2003 berkaitan kuasa budi bicara Mahkamah dalam membenarkan atau tidak perlanjutan tempoh masa.

4) Kami telah meneliti Afidavit Jawapan dan Hujah Responden, kami mendapati jawapan Responden tidak memfokus kepada isu permohonan perlanjutan tempoh masa berkaitan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan perlanjutan tempoh masa. Jawapan dan hujah Responden lebih tertumpu kepada merit kes yang hendak dirayu. Selain itu, Kami juga mendapati dalam Perenggan 2 Hujah Responden ada menyatakan bahawa Responden tidak ada sebarang bantahan terhadap permohonan perlanjutan tempoh masa ini, walau bagaimanapun Responden tidak bersetuju dengan rayuan yang telah difailkan oleh Pemohon.

5) Seterusnya, Kami juga berpuas hati bahawa tempoh kelewatan sebanyak 15 hari adalah tempoh yang munasabah dengan mengambil kira halangan-halangan kesan daripada pelaksanaan PKP oleh Kerajaan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut serta mengambil kira kuasa budi bicara kami seperti dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal*, maka kami berpuas hati membenarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang dipohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
- 2) Mahkamah mengesahkan dan memerintahkan bahawa penyampaian Notis Rayuan kepada Responden pada 30/11/2020 ialah penyampaian yang sempurna bagi maksud Rayuan No. 10000-017-0119-2020.

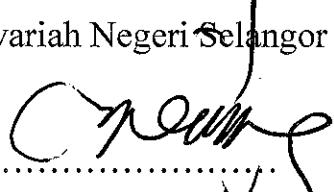
Penghakiman ini diberikan oleh:



.....

1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi

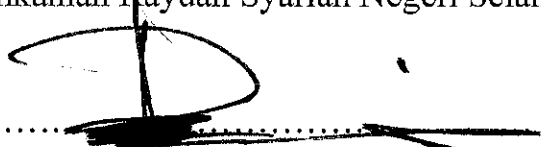
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

